

114年公務人員特種考試司法官考試第二試
114年專門職業及技術人員高等考試律師考試第二試
法律專業科目評分要點與閱卷委員的話

科目：海商法與海洋法

第一題

【總題說明】

全球貨櫃運送有 25%~30% 裝載危險品，近幾十年來，危險品所導致的重大海難事故越來越多見，例如 2018 年 Maersk Honam 案、最近 2025 年 6 月旺春輪印度洋爆炸案、2025 年 6 月 BYD 汽車輪失火案。本案取材自最新 110 台上 2721 號、110 台上 2569 號（同事故另案），還有最新 114 台上 581 號判決……台化/保險人告萬海判決。本考題綜合評測「託運人貨品據實申報義務」、「危險品裝載」、「海 69.3 失火免責」及「海 69.17 免責」、「失火免責與貨物照管義務關係」。

本題涉及海商法第 63 條貨物照管義務、海商法第 70 條第 1 項託運人據實申報義務、海商法第 69 條第 1 款管理船舶過失免責、第 69 條第 3 款失火免責及第 69 條第 17 款非因運送人或船舶所有人本人之故意或過失及非因其代理人、受僱人之過失免責等情況。

【評分要點】

第(一)子題

依題幹所陳，本案貨損事故涉及託運人甲虛報危險品性質所致，且該運送屬整櫃運送，運送人不知內部貨物及其包裝情況，船員對外洩易燃氣體及爆炸性質並不知情。海商法有若干針對危險品運載的特殊規定，例如第 64 條及第 65 條，另第 70 條第 1 項亦明文規定「託運人於託運時故意虛報貨物之性質或價值，運送人或船舶所有人對於其貨物之毀損或滅失，不負賠償責任。」運送人據該條文本可主張免責，該免責範圍不僅適用於託運人甲，亦適用於載貨證券受讓人丙。另船員焊修欄杆行為屬海商法第 69 條第 1 款的管理船舶行為，並非海商法第 63 條針對特定貨物之貨物照顧管理行為，因此即使船員有過失，亦屬運送人得主張免責之海商法第 69 條第 1 款管理船舶行為之過失；另依第 69 條第 3 款非由於「運送人本人」之故意或過失所生之火災，及第 69 條第 17 款（假設船員受僱人對事故發生並無過失），運送人亦得主張免責，因此運送人乙無須對丙負責。

第(二)子題

海商法第 69 條第 3 款規定：非由於運送人本人之故意或過失所生之火災，運送人或船舶所有人不負賠償責任。本規定為針對船舶海上消防困難及風險獨特性所為特別規定，解釋上，只要是船上失火，無論原因如何均適用，前提是「非由於運送人本人之故意或過失所生」。於本案，依題幹及前(一)點說明，失火係託運人甲虛報危險品及不知情的船員焊修船舷欄杆所導致，難謂與「運送人本人之故意或過失」有關。據此，運送人乙可主張失火免責，乙無須對丁負責。

【閱卷委員的話】

本題之子題(一)涉及海商法對貨物的照管義務與責任，尤其是運送人對於虛報危險品之義務與責任，及船員受僱人的行為造成損害，運送人得主張之免責事由。於本子題，運送人依海商法第 70 條第 1 項規定於託運時故意虛報貨物之性質或價值，對該貨物之毀損或滅失，主張不負賠償責任。部分考生引用海商法第 55 條規範託運人之責任，雖不正確，但仍酌情給分。

再者，對船員焊修行為亦得依第 69 條第 1 款管理船舶行為之過失、第 3 款非由運送人本人之故意或過失所生之火災，及第 17 款在船員受僱人對事故發生並無過失時主張免責。惟於考生中，鮮少可將海商法第 70 條及第 69 條等主張免責事由撰寫完整；大部分考生僅撰寫其中之一，即僅寫第 70 條或僅寫第 69 條，甚且在撰寫第 69 條免責事由下，也僅有部分考生能完整將第 1、3、17 款等三款事由撰寫完整。因此，本子題的答題，多數並未完整回答，則分數將難以提高。有部分考生認為丙為載貨證券受讓人，運送人須對其負責，然此等論述並未考量到海商法第 60 條準用民法第 627 條至第 630 條，即運送人得對託運人之抗辯事由，亦得對抗受讓人丙。

本題之子題(二)涉及海商法第 69 條第 3 款內容之理由，只要是非由於運送人本人之故意或過失所生之船上失火，無論原因如何，均可主張免責。部分考生會討論海商法第 62 條與第 63 條及第 69 條第 3 款失火免責之適用順序，此時仍酌情給分。

大部分考生對本題適用海商法第 69 條第 3 款失火免責之理解並不完整，故多數答題未能精確論述海商法第 69 條第 3 款來主張免責，反而引用第 69 條第 1 款、12 款、13 款、14 款、15 款及 17 款不等，此時則酌情給分。亦有部分考生認為縱為失火，運送人對於丁仍應負責。如此之答題下，使得分數亦無法提高，

甚為可惜。

比較特殊的是，有少數考生將「丁貨物」當作碼頭上的其他貨物，依題幹，是船上失火導致丙貨物及旁邊的丁貨物毀損，與陸上貨物無關。另有極少數考生將丙、丁同視，不正確，丙屬肇事貨物貨主，丁屬無辜受難的貨主，兩者地位不同。

第二題

【總題說明】

本題係以 2024 年 3 月 26 日新加坡籍 Dali 輪撞斷美國巴爾的摩港跨港大橋為設想，考測考生對「自由權條款」、「轉船權利」、「適航性」及「海事優先權」的認識。

【評分要點】

第(一)子題

1. 自由權條款效力？

由於航運係需要多方協力完成的服務產業，非運送人單獨一人可以完成，運送人必須委託其他的履行輔助人的協力，因此載貨證券均訂有所謂的「自由權條款」，容許並授權運送人得就運送之進行委託他人為之。至於「自由權條款」的效力問題，國內外及司法判決普遍承認「自由權條款」的效力，但如實際委託他人的行為有違反海商法第 61 條強制規定者除外。

2. 運送人甲是否應對乙承擔運送責任？

於自由權條款具效力的情況下，運送人甲將貨物轉由運送人丙承運，不違反運送契約。另承載船員於啟航前方完成定期檢驗，亦符合海商法船舶適航性必要注意之義務。至於船舶啟航後因突失電力，導致船舶撞擊大橋，屬突失航行能力，依海商法第 62 條第 2 項「船舶於發航後因突失航行能力所致之毀損或滅失，運送人不負賠償責任。」本案運送人甲無須對乙承擔運送責任。

第(二)子題

①②③④⑤五種損失於我國海商法第 24 條第 1 項各款海事優先權之適用情況如下：

①導致大橋斷裂：屬海商法第 24 條第 1 項第 4 款「因船舶操作直接所致陸上或水上財物毀損滅失，對船舶所有人基於侵權行為之賠償請求。」

- ②橋上 6 部車輛墜海：屬海商法第 24 條第 1 項第 4 款「因船舶操作直接所致陸上或水上財物毀損滅失，對船舶所有人基於侵權行為之賠償請求。」
- ③10 名駕駛人及車上乘客落海死亡：屬海商法第 24 條第 1 項第 2 款「因船舶操作直接所致人身傷亡，對船舶所有人之賠償請求。」
- ④部分燃油外洩造成污染：屬海商法第 26 條：「本法第二十二條第四款至第六款之賠償請求，不適用本法有關海事優先權之規定。」
- ⑤5 只冷凍貨櫃貨物因失去電力供應而全損：船上貨物毀損是否為海商法第 24 條第 1 項第 4 款，乙可否對 Y 輪主張海事優先權有爭議，此涉及海商法第 24 條第 1 項第 4 款「因船舶操作直接所致陸上或水上財物毀損滅失，對船舶所有人基於侵權行為之賠償請求。」解釋問題。船上貨載損失可否為海事優先權擔保之債權，從國際公約發展有不同階段，最早 1926 年海事優先權及抵押權公約可列入；但 1967 年及 1993 年公約則排除船上貨載損失債權。由於我國海商法規定並未明確載明是依循哪一公約遂生解釋上爭議。按從本款字面解釋及司法實務，我國法傾向承認船上貨損可主張海事優先權。

基於前述分析，①②③⑤損失可對 Y 輪主張海事優先權。

於①②③⑤損失的海事優先權順位部分，依海商法第 29 條第 1 項「屬於同次航行之海事優先權，其位次依第二十四條各款之規定。」及同條第 2 項規定「一款中有數債權者，不分先後，比例受償。」基於前二項規定，①②⑤損失屬同款債權，屬第四順位，③損失屬第二順位，因此，③損失優先債權優於①②⑤損失，而①②⑤損失不分先後，比例受償。

【閱卷委員的話】

本題之子題(一)涉及實務上載貨證券背面條款之「自由權條款」及航行後突失航行能力，運送人對於因此產生之貨物毀損滅失得主張免責的爭議問題。於本次考生中，多數對於自由權條款的效力，採肯定的見解，惟因本案中的託運屬件貨運送，故需依我國海商法第 61 條來檢驗，約半數考生有論及第 61 條，於此情況下可得較高分數；但亦有考生認為適用海商法第 61 條，自由權條款應屬無效，於批改上仍酌情給分。再者，亦有部分考生引用最高法院 108 台上大 980 號裁定或涉外民事法律適用法第 43 條認為條款具有效力，雖非直接引用第 61 條，但仍酌情給分。

另外，對於運送人在船舶突失航行能力能依海商法第 62 條第 2 項主張免責，也有相當數量考生論及，並因此得相對較高分數。

本題之子題(二)涉及海事優先權認定及其順位問題，超過半數考生，對於題目所列五種損失之①②③三種損失為海商法第 24 條第 2 款及第 4 款之優先權能正確作答，④非海商法之優先權亦能正確回答。惟對⑤損失是否為我國海商法之海事優先權，僅有少數考生對此爭議有完整論述，並就本款字面解釋及我國司法實務之多數判決為基礎，得出肯定見解。在對④、⑤之爭議有完整論述，則分數相對應提高。甚且對於海事優先權順位的應答，多數考生能有正確的理解與應答。整體而言，考生對本子題的掌握度較其他子題為佳。

第三題

【總題說明】

依據題意，A 國為《聯合國海洋法公約》(下稱《公約》)締約方，據以主張相關海域。其海巡船艦在其基線以外 18 浬處，亦即為其主張之鄰接區，查獲人口販運情事和加以逮捕、扣押，以及進行司法程序。本題在測驗考生關於鄰接區制度和《公約》第 33 條適用之基本問題。

【評分要點】

本題評分重點：

- 一、依據《公約》，判斷該處海域性質，應能判斷屬於鄰接區。
- 二、應知道必須適用鄰接區制度之規範，沿海國擁有有關海關、財政、移民和衛生之執行管轄權(《公約》第 33 條)。人口販運屬移民事項。依據題意，18 浬處為沿海國 A 國鄰接區，沿海國自然享有關於移民等事項之管轄權，其據而行使執行管轄權，屬有理由。此為評分之核心。
- 三、考生可能依據《公約》第 33 條第 1 款條文之字面規定，沿海國可「行使為下列事項所必要的『管制』」：(a)防止在其領土或領海內違犯其海關、財政、移民或衛生的法律和規章；(b)懲治在其領土或領海內違犯上述法律和規章的行為。」而片面認為前述「管制」一詞，不包含行使管轄權。此等看法，在於欠缺對於海洋法之專業認識，不論是國際實踐和實務，或是正式出版之教科書，均傾向認定「管制」包含基於沿海國國內法行使執行管轄權，包含

進行扣押、逮捕，以及起訴等。關於此點，相關評分上，以綜合判斷和評價為主。

【閱卷委員的話】

本題以「鄰接區」作為分析主軸，同時也涉及國家管轄原則，著重在考驗考生對海洋法的分析與應用能力，而非條文記憶的多寡。題目設計的情境是實務上可能發生於沿海國周遭海域的案例，期待考生能辨識不同海域之法律性質，說明沿海國權限的依據與界線。

臺灣位處重要海上交通要道，海上活動頻繁，周邊海域情勢複雜。在這樣的地緣環境下，海洋法相關規範不僅只是學理問題，海域性質的判斷與管轄權界線的衡量更是攸關國家利益與安全的法律架構與基礎。鄰接區作為進入領海前之「緩衝區」，目的在防止對沿海國領海或領土不利情勢的發生。在臺灣所處的地緣政治及地理環境中，這類界線的劃定與權限的理解具有特別重要的意義。期待考生在作答時，不僅能指出相關條文，更能理解其制度目的、法律性質及其在整體國際法體系中的位置，而非僅止於條文的重述。

雖然鄰接區屬於海洋法公約的基本規範之一，但從整體作答情形觀察，仍有相當部分考生未能掌握本題的分析重點。部分答案未能辨識題目欲探討的核心爭點，即使提及鄰接區者，也多止於條文內容的摘錄，較少進一步說明其制度功能、適用前提及其與國家管轄原則之關聯，更遑論在具體事實脈絡下進行分析與評估。相對而言，仍有少數考生能完整且具體的論述鄰接區的制度，結合國家管轄原則及國內法之適用，針對題意進行完整分析與論述，展現對海洋法制度的理解與運用能力。期盼考生未來在準備相關議題時，能在熟悉條文基礎上，更加重視制度設計背後的目的與內涵，並能進一步融會貫通的分析與適用。

第四題

【總題說明】

依據題意，C 國在國內法訂定海上警察相關執法要件和權限，規定於領海內，若有行跡可疑之外國船舶，應以強制力加以扣押回港調查，以維護海域航行安全。今有 D 國商船某乙行經其領海因急速行駛，而被 C 國海警船逕以強制力扣押回港，其主張依據即為依據其國內法律，依法行政。涉及《聯合國海洋法公約》（下稱《公約》）關於領海之無害通行規定，包含關於無害通過權（第 17 條）、通

過的意義（第 18 條）、無害通過之意義（第 19 條）。前述，某乙怠速行駛，有違犯第 18 條之疑慮，存在非為無害通行之情事。C 國雖然依據《公約》第 21 條有制定關於無害通過法律和規章之權限，第 24 條有不應妨礙外國船舶無害通過之義務，但依據題意，其面對非為無害通過而採取之措施應受《公約》第 25 條沿海國保護權之限制。甚至其原本國內法規定有關於領海面對非為無害之通行所能採取措施也應該受到《公約》第 25 條沿海國保護權之限制。

【評分要點】

本件涉及領海無害通過和沿海國保護權。本題應分別論述：

- 一、無害通過：外國船舶之領海無害通過（《公約》第 17 條），必須是繼續不停和迅速進行的「通過」（《公約》第 18 條），和不損害沿海國之和平、良好秩序或安全的「無害」（《公約》第 19 條）。某乙怠速行駛有違反第 18 條之疑慮。
- 二、無害通過之沿海國權利和義務：包含沿海國之規範管轄權（第 21 條）、沿海國不應妨礙之義務（第 24 條）、防止非無害通行之權利（第 25 條）。
- 三、保護權：沿海國面對非為無害之通過，可以依據《公約》第 25 條第 1 款，在其領海內採取必要的步驟以防止非為無害的通過。這必須符合比例原則，但公約並未規定如何始符合比例原則。一般國際實踐（習慣）包括：口頭警告、將違法船舶限制於特定地點，禁止其繼續前進、發射槍砲警告、或是將其「撞離」（bumping off）、驅逐。本題逕以強制力扣押回港，自不符合比例原則。
- 四、C 國是否可以國內法作為抗辯？《公約》第 21 條賦予沿海國規範管轄權，制定國內法。但其國內法規定，若有行跡可疑之外國船舶，應以強制力加以扣押回港調查，不符《公約》第 25 條第 1 款必要性要件。
- 五、另依據《維也納條約法公約》第 27 條規定，當事國不得援引其國內法規定為理由而不履行條約。縱然是依據國內法之行為，仍在違反國際義務時，構成國際不法行為。

【閱卷委員的話】

本題之考點主要在外國船舶在他國領海之無害通過權，以及沿海國對非無害通過船舶行使保護權之方法及手段的分析。考生回答本題需要對聯合國海洋

法公約第 17 條、第 18 條、第 19 條與第 25 條所規定的外國船舶無害通過權及沿海國保護權的內涵及要件有基本了解，並據以對本案的事實進行分析後，做成 C 國之行為是否有理由之判斷。

在閱卷過程中發現，大多數考生雖能認識本題考點在無害通過權，但未能援引公約相關規定進行分析，僅以直觀描述無害通過的簡單概念後，就直接提出是否有理由的結論，此類答題僅符合評分標準中的差等級。

大多數考生的答題內容，為對於公約第 17 條、第 18 條及第 19 條的內容，自第二試海商法與海洋法所附法條全部或一部繕寫至答案卷中，但未能對這些條文的概念及要件進行基本的分析，依據評分標準僅勉強達到可的等級。此二類答題內容，令閱卷委員感覺似乎並未真正理解海洋法就來應考。

獲得評分標準中的良與優等級的考生，除了應對公約第 17 條至第 19 條進行完整援引，分析通過及無害通過的意義與要件後，還須進一步就本題 D 國商船航經 C 國領海的「怠速」分析是否為第 19 條第 2 項所規定視為非無害的活動，結合第 1 項意旨判斷對沿海國的和平、良好秩序或安全未構成具體損害下，應享有聯合國海洋法公約所規定的無害通過權。對於 C 國海上警察對 D 國商船依其國內法以強制力扣押回港的行為，應進一步分析此行為是否符合沿海國在公約第 25 條所規定的保護權要件。第 25 條第 1 項僅規定沿海國對於非無害通過可採取「必要步驟」以防止非無害通過。對於本題所設定 C 國海警扣押回港的強制力行使是否必要，應參考聯合國憲章所揭示禁止使用武力的精神，在對於沿海國所認為有害行為的防止除了以強制力扣押回港別無其他手段的情況下，才能認為符合本項的「必要步驟」。倘若進行此深入分析，參考公約與外國國際法法源做成 C 國海警行為是否有理由的結論者，則可認定達到優的評分標準，但答題內容達到此標準的考生僅為鳳毛麟角。

根據整體答案卷呈現，考生對於聯合國海洋法公約的了解不是無，就是勉強達到基本。以近幾年海商法與海洋法選考人數為 1,200 人上下達最多或次多選考科目，而國內各法律系開設海洋法數量顯著偏低的狀況，或許是上述現象的可能原因。考生若要獲得理想分數，恐怕無法僅靠抄寫公約條文內容，還是得就海洋法公約與國際法的基本內容及概念有所準備與理解才能達到。